

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2554/2530

นาย วัชร เตชะธวานันท์
สมาคม ชาว จังหวัด มหาสารคาม กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1382, มาตรา 1387, มาตรา 1401

ทางพิพาทเป็นทางผ่านเข้าออกในที่ดินของจำเลยที่ 1 ที่มีมาอยู่แต่เดิมแล้ว ก่อนที่โจทก์จะใช้เป็นทางผ่านเข้าออกโจทก์เริ่มใช้ทางพิพาทเข้าออกขณะพี่ชายโจทก์ มีชื่อเป็นเจ้าของที่ดินนั้นแทนคณะพ่อค้า และโจทก์เป็นคณะกรรมการดูแลที่ดินคน หนึ่ง จึงเป็นการใช้ทางโดยอาศัยสิทธิของเจ้าของที่ดิน ทั้งตามพฤติการณ์ถือได้ว่า โจทก์ใช้ทางพิพาทโดยการถือวิสาสะมิใช่เป็นการใช้สิทธิปรบักษ์ แม้โจทก์จะใช้ทาง พิพาทในที่ดินของจำเลยที่ 1 ติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบปี ทางพิพาทก็ไม่ตกเป็น ทางภาระจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์โดยอายุความ.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 14515 จำเลยที่ 1 มีที่ดินอยู่ ติดกับที่ดินของโจทก์ทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออก เมื่อประมาณ 30 ปีมาแล้ว โจทก์และบริวารได้ใช้ที่ดินบางส่วนของจำเลยที่ 1 เฉพาะที่เป็นทางเข้าออกของที่ดิน จำเลยที่ 1 ที่ติดกับที่ดินโจทก์ทางด้านทิศตะวันออกตลอดแนวและอ้อมไปทางทิศ เหนือของที่ดินโจทก์ ซึ่งมีความกว้างประมาณ 5 เมตร ยาวประมาณ 180 เมตร เป็น

ทางเดินสำหรับคนสัตว์พาหนะ รถเข็น ล้อเลื่อน รถยนต์ เครื่องจักรกลหรือวัตถุอย่างอื่น ผ่านเข้าออกจากที่ดินของโจทก์ทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกสู่ถนนนครสวรรค์โดยสงบ เปิดเผย เจตนาให้เป็นทางเดินติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบปีแล้ว ที่ดินของจำเลยที่ 1 ตกอยู่ในภาระจำยอม เมื่อประมาณวันที่ 20 มกราคม 2526 จำเลยที่ 2 ในฐานะนายกสมาคมจำเลยที่ 1 และในฐานะส่วนตัวได้ทำการก่อสร้างรั้วเป็นกำแพงคอนกรีตปิดตลอดแนวด้านทิศเหนือของที่ดินโจทก์ และเริ่มก่อสร้างรั้วด้านทิศตะวันออกของที่ดินโจทก์ตลอดแนว กับทำประตูปิดกั้นบริเวณทางเข้าด้านถนนนครสวรรค์ ทำให้โจทก์ไม่สามารถใช้ที่ดินของจำเลยที่ 1 เป็นทางเดินผ่านเข้าออก เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายเดือนละ 20,000 บาท ขอให้พิพากษาบังคับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรื้อถอนรั้วที่จำเลยได้สร้างขึ้นในบริเวณที่ดินของจำเลยอันตกอยู่ในภาระจำยอมออกและทำที่ดินให้กลับคืนสู่สภาพเดิมเพื่อความสะดวกแก่การใช้ภาระจำยอม และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 20,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสองจะรื้อรั้วและทำที่ดินภาระจำยอมกลับคืนสู่สภาพเดิม

จำเลยทั้งสองให้การว่า ที่ดินของจำเลยที่ 1 ไม่ได้ตกอยู่ในภาระจำยอม โจทก์เพียงจะใช้ที่ดินของจำเลยที่ 1 เป็นทางผ่านเข้าออกเมื่อประมาณ 2 - 3 ปีมาแล้ว โจทก์ถือวิสาสะทำประตูทางด้านทิศเหนือของที่ดินโจทก์ และทำประตูทางด้านทิศตะวันออกของที่ดินโจทก์ เพื่อที่จะเก็บรถยนต์และวัสดุก่อสร้าง โจทก์ไม่ได้เสียหายตามฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ทางพิพาทเป็นทางผ่านเข้าออกในที่ดินของจำเลยที่ 1 ที่ มีมาอยู่แต่เดิมแล้ว ก่อนที่โจทก์จะใช้ทางนี้เป็นทางผ่านเข้าออกจากที่ดินของโจทก์สู่ถนนนครสวรรค์เดิมที่ดินของจำเลยที่ 1 นั้นคณะพ่อค้าชาวจังหวัดมหาสารคามเป็นผู้ซื้อโดยใส่ชื่อนายน้อยหรือนพดลเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เพื่อใช้เป็นที่ตั้งตรงเรียนจีน และเป็นที่แสดงจิวตามประเพณีอันเป็นการดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และใช้ทางพิพาทเป็นทางผ่านเข้าออก การที่โจทก์ใช้ทางพิพาทเป็นทางผ่านเข้าออกได้ก็เนื่องจากว่านายน้อยหรือนพดลผู้มีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นผี และโจทก์เป็นกรรมการคนหนึ่งในคณะกรรมการที่มีหน้าที่ดูแลที่ดิน การใช้ทางพิพาทของโจทก์เป็นการใช้ทางที่เจ้าของที่ดินให้อยู่เป็นการใช้โดยอาศัยสิทธิของเจ้าของที่ดินนั่นเอง เพราะได้ความว่าที่ดินของโจทก์นอกจากมีตึกแถวซึ่งโจทก์ใช้เป็นสำนักงานประกอบการค้าอยู่ติดกับถนนนครสวรรค์แล้ว โจทก์ยังมีห้องแถวไม้อีก 2 ห้องซึ่งโจทก์ใช้เก็บวัสดุก่อสร้าง ก็อยู่ติดกับถนนนครสวรรค์ และสามารถทะลุถึงโรงเก็บสินค้าด้านหลังได้การใช้ทางพิพาทในที่ดินจำเลย จึงเป็นเพียงเพื่อความสะดวกในการที่โจทก์ใช้เข้าประตูด้านหลังบ้าน โดยไม่ผ่านตึกแถวและห้องแถวของโจทก์เท่านั้น ตามพฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าโจทก์ใช้ทางพิพาทโดยการถือวิสาสะ หาใช่เป็นการใช้สิทธิปรกษณ์ดังที่โจทก์ฎีกาไม่ แม้โจทก์จะใช้ทางพิพาทในที่ดินของจำเลยที่ 1 ติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบปี ทางพิพาทก็ไม่ตกเป็นทางภาระจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์โดยอายุความ

พิพากษายืน.

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-สุรัตน์ ศรีอนุพันธุ์-จ่านง นิยมวิภาต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ